

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7474/2547

นายบุญหลาย ชาวเผ่อง

โจทก์

นายทองมาก ชาวเผ่อง โดยนางทองมี

พินภูลา

ผู้แทนโดยชอบธรรม

ผู้ร้อง

บริษัทไทยประกันชีวิต

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1624 (4), มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 42 วรรคหนึ่ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ โดยระบุว่าผู้ร้องเป็นน้องต่างมารดากับโจทก์ ส่วนพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับโจทก์ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ดังนี้ผู้ร้องยอมเป็นทายาทโดยธรรมอันดับที่ 4 เมื่อผู้ร้องรับว่าผู้เป็นทายาทโดยธรรมอันดับที่ 3 ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ร้องก็ไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง ผู้ร้องจึงไม่เป็นทายาทของโจทก์ผู้มรณะที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 42 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากฟ้อง (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2540) เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม นายทองมาก ขาวผ่อง โดยนางทองมีผู้
แทนโดยชอบธรรม ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์
ภาค 4 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยปัญหาแรกมีว่านายทองมาก
โดยนางทองมีมารดาผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้หรือไม่ ข้อเท็จจริง
ปรากฏตามคำร้องของผู้ร้องว่า ผู้ร้องเป็นน้องต่างมารดากับโจทก์ ส่วนพี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกับโจทก์ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถติดต่อได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1629 ผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมอันดับที่ 4 พี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกันของโจทก์เป็นทายาทอันดับที่ 3 และตามมาตรา 1630 วรรคหนึ่ง
แห่งกฎหมายดังกล่าว เมื่อพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับโจทก์ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ร้อง
ก็ไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของโจทก์ผู้มรณะ ผู้ร้องจึงไม่เป็นทายาทของโจทก์ผู้มรณะ
ที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 42 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะ
นั้นจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น เมื่อผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่
ความแทนโจทก์ผู้มรณะไม่ได้ศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลย"

พิพากษายกคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ที่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความ
แทนโจทก์ผู้มรณะ และยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาล
อุทธรณ์ภาค 4 ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ และ
พิพากษาใหม่

(เฉลิมศักดิ์ บุญยงค์-สุรพล เจียมฉูไร-เรวัตร อิศราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>